އަޙްމަދު ލަޠީފް ވ. މަރްޔަމް ޖަނާން މުންޢިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 31 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/17 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Ahmed Latheef v. Mariyam Janan Munnim

ޝަރީޢަތަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބޮލުގައި ކަމާއި، ލިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކޯޓުން ނާންގައިފިނަމަ އެއީ އިސްތިއުނާފުގައި ބިނާކުރެވޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ދަށުކޯޓުގައި ފުރުޞަތު ލިބި އޮންނަ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފުގައި ނެގޭނީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 13 ޖޫން 2007 ގައި ލިޔެވިފައިވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލް އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން ޤާނޫނީ ބިނާއެއް ނެތުމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ސ.ފޭދޫ، ގުރީބިއަން، އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން، މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާއިން ބެލި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވަނީ ހ.މާމުރު، ހ.ކާޗީހައުސްގެ، މަރްޔަމް ޖަނާން މުންޢިމްގެ މައްޗަށެވެ.

ހ.ކާޗީހައުސް، އާބިދާ އިސާމާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައި އޮތް ހ.ކާޗީހައުސް އެވް ހިރާ ބަސްތާރަ ގޯތީގައި ހިރުން 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި އިމާރާތެއް ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އަޙްމަދު ލަޠީފާއި އާބިދާ އިސާމާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްވެ، 16 އޮގަސްޓް 2007 ގައި އެ އެއްބަސްވުން (މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން) މަދަނީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ފަރާތުން އުޝާގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އިމާރާތް ބިނާކުރުމަށްފަހު، އެ ބަންގައި 05 (ފަހެއް) ބުރީގެ ފްލެޓެއް ޝޮޕަކާއި 3 (ތިނެއް) ސްވިބް އުޑުމަނާއި، އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ އާބިދާ އިސާމާއަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި، އަޙްމަދު ލަޠީފުގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 01 ޖޫން 2007 އިން ފެށިގެން މުއްދަތު 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިމާރާތުގެ ކުލިތަކަކީ އަދި ދުވަސް ކުރިން އަޙްމަދު ލަޠީފަށް ދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވެއެވެ.

އަދިނަމަވެސް، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ދުވަހު އާބިދާ އިސާމާ އާއި އަޙްމަދު ލަޠީފާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ވިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބިމުގެ ބޮޑުމިން 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުން 86 (އަށްޑިހަ ހައެއް)

އަކަފޫޓު އުނިކޮށް، މި ބަދަލާ ގުޅިގެން އަޙްމަދު ހަފީޒަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޢާބިދާ ހީސާގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮށް ނިންމުމަށް އާސާ އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 15 އޮގަސްޓް 2008 ގައި ޢާބިދާ ހީސާ ނިޔާވުމުން، އޭނާގެ ވާރިސުންގެ ނަމަށް ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެވެ. ވާރިސުންގެ ތެރެއިން އަޙްމަދު މުނީރު 15 ނޮވެމްބަރު 2011 ގައި ނިޔާވުމާ ގުޅިގެން، ގޯތީގެ 720.33 (ހަތްސަތޭކަ ވިހި ޕޮއިންޓް ތިރީސް ތިނެއް) އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައިވާ ނުއުފުލޭ މުދާ އޮތުމަށްޓަކައި އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުންނަށް އައްޔަން ކޮށްދީ "ހ.ޖީމާ" މި ނަމުގައި ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާފައެވެ. އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުން އިމާރާތްކުރުމުން، ފަސްޓް ފްލޯރު އަދި ސެކަންޑް ފްލޯރު އަޙްމަދު ހަފީޒު ބިނާކުރުމަށް އިމާރާތް ހ.ޖީމާ އެވް ދިޔާ ގޯތީގެ ބައެއްކެވެ.

16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފަށް އުފައްދައި އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކުރެއްވީ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމުގެ ޙުކުމް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތް ހުސްކުރުމަށް އަޙްމަދު ހަފީޒާއަށް އަންގާ ޙުކުމް ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމަކީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާއިން ޙުކުމްކުރެއްވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން، 16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އަޙްމަދު ހަފީޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 02 (ދޭއް) ފުރާޅު ހުސްކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައި މަރުޙަލާ ޖަހާން މުއްދަތު 21 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އަޙްމަދު ހަފީޒު އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވިއެވެ. އަދި 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ފޮނުވި އިތުރު ސިޓީއެއްގައި، ފުރަތަމަ ފުރާޅުއަށް ދުވާލަކަށް -/750ރ. (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ މިނުން އަދި ދެވަނަ ފުރާޅުއަށް ދުވާލަކަށް -/433ރ. (ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ) ގެ މިނުން ކުލި ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެކަން އަންގައިފައެވެ. އެ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2022-3275 ޤަޟިއްޔާ

އެ މައްސަލައިގައި އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުން ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފުރާޅު ބޭނުންކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ ކުލި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ. އަޙްމަދު ހަފީޒު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، 13 ޖޫން 2007 ގައި އަޙްމަދު ހަފީޒާއި ޢާބިދާ ހީސާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވޭ، އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފުރާޅު އިތުރު އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުދައްކާ އިތުރު 03 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަޙްމަދު ހަފީޒަށް ލިބިދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. މަރުޙަލާ ޖަހާން މުއްދަތު ފުރާޅުގެ ހަވާލު ދެމެހެއްޓުމުން ހުސްކޮށް، ދޭން ހަވާލުކޮށްދިނުމަށާއި ކުލި ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރެއްވީ 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ ކަމަށް ބާޠިލުކަން އަޙްމަދު ހަފީޒު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ބަދަލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ސާބިތުވެފައިނުވާކަމަށާއި، އަޙްމަދު ހަފީޒުގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ އަދި ދަޢުވާކުރާ މީހުން 10 ނޮވެމްބަރު 2024 ގެ ކުރިން ހުސްކޮށް، އެ ބިނާބިނާ މަރުޙަލާ ޖަހާން މުއްދަތާ ހަވާލުކުރުމަށާއި، މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު -MC/C 235/2007 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޖުލައި 2022 ގައި ހަމަވުމަށްފަހު ބޭނުންކުރާ ދުވަސްތަކަކަށް ފުރަތަމަ ފުރާޅާއި

ދުވާލަކަށް -/750 ރ. ގެ ރޭޓުން އަދި ދުވަސް ފެތުރުއަށް ދުވާލަކަށް -/433ރ. ގެ ރޭޓުން ހުރި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 10 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 އާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ ދައްކަންޖެހޭ -/586,768ރ. (ފަސްލައްކަ އަށްދިހަހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި -/40,000ރ. (ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް އަހްމަދު ޙަމީދުއަށް އަންގައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައްޕަރަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އަހްމަދު ޙަމީދުގެ މައްކަން އޮންނަ ބަރަޢަތްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ވ. އެޗްޖީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބެލުމުން އަސަރުކުރާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބަޔާންކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ ކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ މުޤާބިލުގައި ނުވެ އެއްބަސްވުމުގެ ކަމުގައިވާތީ، ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ، ފާހިމަތު ހުސައިނުގެ ހިޔާލުގެ ޝަރީޢަތުގެ ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުގެ ސަބަބު 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާއިރު އެ ހުކުމުގެ ބައެއް ބަލާފައި އިތުރު ކަމަށް ބެލޭ ހުކުމެއްގައި ކަމާއި، ޙައްޤު ދައްކާގައި ހުރިހާ އެދުމަކާ ފަސްގައި ފުރަތަމަ ދޫކުރީ ސަބަބު އުފައްދައި ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު، އަހްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ފަތުވާއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަހްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އެ ކޯޓުން ބުރަވޭކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބުރަވަން ތާއީދުކުރެވެ. އަހްމަދު ޙަމީދުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 04 (ހަތަރެއް) އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އޮތް ގޯސްއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ދިރާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި އޮތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ އެޖެންޓް ހަވާލުކުރެވިގެން މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސަކޮށްފައިވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ފަރުމާކުރާނެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމުގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުނު ހުކުމަށާ ލިޔުމެއްގެ ބަޔާންކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ ބަޔާނަކީ ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ލިޔުމެއް ހުރަހަކީ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ކަމާއި، އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޯޓުން ނުވަތަ އުޅުންވެސް ފަރާތްކަން އަންގައިދެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި ހުކުމެއްގެ ބައިގައި ހުރި ބަޔާނަށް ހުކުމްދިނުމުގައި ހަމައެކަނި ފާޑުކިޔުމުގެ ބުރަޢުމާނު ކަމާއި، އެޑްމިރަލް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިއިރު ހާޒިރުވެ ހުރި ފަރާތްތައް ނޫންކަމާއި، ސޮއިކުރިއިރު ހާޒިރުވެފައިވާ އިބްރާހީމް ޝަފީޤު އާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ހުކުމް ބައްލަވައިގެން ހުކުމެއްގައި ނުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ޤަބޫލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރު ހަޤީޤަތުގެ މައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނުކުތާއެއް ހުކުމްދިނުމުގައި އޮތީ. 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަކީ އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަމުގައި ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދިނުމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ސަބަބަކީ އަދި ބަދަލާއި މުޤާބިލު ދީ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެންބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤައްދިމު ހިމެނުނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާތިމަތު ޙުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ [2022] SC 72 މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކުރީ ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ގުޅުވައި ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ މިންވަރު ސާބިތު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮން އުސޫލުތަކުން އެނގެން ނުތޮޅޭކަމަށެވެ. އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ކުރީގެ މިންވަރާއި ގުޅުމެއް ބާރުއް ބުނެފައިވަނީ ޝަރީޢަތުން ސާބިތުކުރުމުން ކަމުގައާއި، އެކަން ތައުރީފުކުރުމަށް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ފުރުސަތު ދިނި، އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމައި ނުވާ ބާރު، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ޤަރާރު އުޖޫރައްދޭން ކަމުގައި ނުދޭނާ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައެޅިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި ޖަހާން މުނައްވަރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލު ކުލިޔާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަޙްމަދު ޝަރީފް ދީފައިވާ ހުކުމެއްކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނަޝްވާ ވ. ސިޔާޒް ދަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ޢަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އެޖުކޭ ކޮލެޖެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އެ އަދު ހުރި ބަލައިގަނެގަންނަނީ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައި، އެ ހުކުމަކުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް "ނޫންނޫން" ކަމަށް އަޙްމަދު ޝަރީފް ފެށިގެން ވަނީ، މުޤައްދިމާ ގުޅުވައި އަޙްމަދު ޝަރީފް ދިގުކަމާއި ވާހަކަ ސަރަޙައްދުގާނަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ، އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން 3 (ތިނެއް) ސަބަބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ޚިޔާރު އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އަޙްމަދު ޝަރީފް ތިމިޖޭ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޘީޤާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠާ ކުރިމަތިވުމަކުން ސާބިތުވާގޮތަކަށް ބަޔާންވެގެން ވާނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ ބައްޕަރަވަޔާވާ ބާރުވެގެން ހުރި ގޮތް ނުދޭ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ދަރަނީގެ ބަޔާނާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު، ދަރަނިވެރިޔާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހޯދުނަމަ، ދަރަނިވެރިޔާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކޮށްދީފައިވާ ކަމާއި، ކޯޓުން އެދުނު ނަމަވެސް އެ މުއާމަލާތުގެ ތަފާސް ބަޔާންކުރަން ނުކުޅެދުނު ފަރާތަށް ދަރަނި ހޯދުމުގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރެވޭނެ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ބަލައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިންމުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަށް ފަރާތްތަކުގެ ބަލައިގަނެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރި ޙަޤީޤަތުގައި ހިނގާފައިވާ ގޮތުން، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ކަމަކީ ނިންމި ސިފައެއް ފިޔަވައި، ދަށު ކޯޓުގައި ބަލާފައިވާ އެއްޗެއް ނޫން ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމެވެ.

ހުރިހާ ފާނުސި ބަހުސަކީ ކޯބައިކަމުގެ ސާފުވާން ނެތުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޖްތިހާދު ޖެހޭތޯ ވ. ހައްސާސިޔަތުގެ ފާޑުފާޑުގެ ކޮބައިކަން ޖާނަތުގެ ކާތިބުންނަށް ހަވާލުވީ، އެ ނުކުތާގެ މައްސަލަ ގޮތް ކަނޑައަޅައިދެއް ކަމުގައި ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ނަމީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަމޫނާ އިންޖިނިއަރިންގެ އެންމެ ޗެލެންޖިންގެ ފުރިހަމައަށް ދިރިއުޅޭ ވ. ޖަމާސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑްރޯއިންގް ފުރިހަމައަށް ދިރިއުޅޭ ޤާނޫނީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، މުޤައްރިރު ދެއްކެވުން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ "ބައްސެއް ބޭނުމަކަށް" ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ (obiter dictum) ކަންކަމެއް ކުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭރު ހައިކޯޓުން ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބުތަކެއް (ratio decidendi) ކަންކަމެއް ނޫންކަމުން، އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވި ސަބަބުތަކުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް، އެހެންކަމުން އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދެއް ކަމުގައި ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ކުރީގެ މިންވަރާގެ ސިފަތަ ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުގެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖުން ޖަލްސާއިން ސަރުކާރުގެ ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމައަށް ދިރިއުޅޭ ވ. ސަރުކާރު ޖަހާފައި ދިރިއުޅޭ [2024] SC 39 ގައިވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދިރިއުޅުން އެކި ފުރުޞަތުގައި ކުރީގެ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން އަދާހަމަ ދަޢުވާ ބަހައްޓާ ބޭނުންވާ ޝަރީޢަތުން ސުވާލުތަކުރުމުން ކަމުގައިވެފައި، ހައިކޯޓަށް ކުރިއަށް ގުޅިގޮތުން ހުރިހާގޮތަކުން އިސްތިއުނާފު ނުކުތާއަކީ ދަރަނިކަރުގައި ހުރިހާކަމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ހުރިހާގޮތަކުން ނަމާ ނުކުތާއެއް ކަމުގައިވާތީ، ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި އެ ނުކުތާ ނަގިބަލާކަމަށް ނުދޭނެކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަރަނިވެރި ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުން ޢާއިޝާ ޝުޖޫނާ މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ.ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ. މައިގަނޑު ޙުކުމަކީ ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނާ މުޙައްމަދުގެ ޙުކުމެވެ. އެ ޙުކުމާއި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ.ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި، އަޙްމަދު ރަޝީދުއާއި ޝަރީފާ އިސްމާޢީލު 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ދޫކުރި ޤާނޫނީ ބިނާއެއް ނެތްކަމަށާއި، މަދަނީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން (16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުން) ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހ.ޖީމާ އެވް ރިހާ ގޮތުގައިވާ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯ އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ކަނޑައަޅައިވާ ކުއްޔާއި ޝަރުޠު އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅައިވާ ކުއްޔެއް ބިނާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްފަހު ތަންފީޒު ކުރަން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަރީޤުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދައުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުބްސިމާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) މައްސަލައިން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގިނަ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށް، އެ އުސޫލު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައެވެ.

2. ޝަރީޢަތަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ދިފާޢުގެ ބަޔާންތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި އެ ދިފާޢަކީ ޞައްޙަ ދިފާޢެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮޅުގައެވެ. އެގޮތުން ހުއްޖަތްތަކުގެ އެ ދިފާޢުގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތަކުން އަންގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

3. އަބްދުﷲ ޝާކިރު ވ. އޯކިޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޖޮއިންޓްވެންޗަރެއްގައިވާ ޝެއާހޯލްޑަރުން ނުވަތަ އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރގެ ބައިވެރިންގެ މައްސަލައިގެ އަސްލު އިންސާފުވެރިކަމަށް، އެ ކަންކަން ދެން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ހުރުމަށް ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައިފައެވެ. އަދި އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރގެ ބައިވެރިކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ ޝެއާހޯލްޑަރުންނަށް އެ ޖޮއިންޓްވެންޗަރ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވާނެކަމެވެ.

4. ކޯޓަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ އިތުބާރު ހިފާ ފަރާތް ދަށްކުރުމަކީ އެއް ޤަވާޢިދެއް ވީއްލުމާ އެއް ކަމެއްގެ ސާބިތުކުރުމުގެ ޤަވާއިދާ [2021] SC 79 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި މިސިސްޓަމް ދައުރު ދެކޮޅު ވ. އަދާލަތު ބާރުވެރިކަމާއި ބެހޭ އިންތިޒާމެއްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ޤާނޫނީ ބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސާބިތުކުރުމުގެ އުސޫލެކެވެ. އެހެނީ، ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނީ ވަކި ޤަވާޢިދަކަށް، އެ ނިންމުމާ ގުޅުންހުރި ކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ ބަޔާން ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ވަކި ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީ ޤަރާރާއި ވަކި ބާރެއް ނުދިނުމެވެ. ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ޤާނޫނީ ބާރުގެ ދަށުން ޤަރާރާ ކަމެއް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނެތެވެ.

5. ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމުގެ އުސޫލު ދެމެހެއްޓުމެވެ. ހަމަހަމަކަމުގެ ދެފަރާތުގެ އަމަލުތަކަށް ފުރުޞަތު (equality of arms) ގެއްލުނުކުރެވޭ އެ އަސާސީގެ ދަރަޖަ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހަމަހަމަކަން ބިނާކުރަނީ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުދިނުމާއި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިދާނުވާގޮތަށް، އެއް ފަރާތަކީ އަނެއް ފަރާތާ ބަރާބަރު ފަރާތެއް ނޫނީ އެއް ކަމެއް ނަމަވެސް/އެއްވެސް ކަމެއް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭ ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ބައްލަވާނެ ގޮތުގެ މައްސަލައެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) އަދި 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) ގައި މާއްދާތަކުން ކޯޓުތަކަށް ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ، އެޑްވަސޭރިއަލް އުސޫލުތަކަށް ބުރަވެ ޝަރީޢަތްކުރާ ޤައުމުތަކުގައި، ވަރަށް ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި ފިޔަވައި ޝަރީޢަތަށް ވަކި ހުއްޖަތެއް ހުށަހަޅަން އަންގައިދިނުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިދާފަދަ އަމަލުތަކެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމުގެ ކަމުގައިވާތީ، ފަސޭހައިން އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭނެއެވެ.

7. މައްސަލައެއްގައި ޚަސްމަކު ހުށަހަޅާ ދިފާޢުގައި ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުއްޖަތުގެ އަސާސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންޖެހޭނީ ކޯޓުން ކަމުގައި ބުރަވެ، ކޯޓުން އެފަދައިން ނަންގަވައިފިނަމަ، އެއީ އިސްތިސްނާއެއް ކަމުގައި ބަލާ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ ހަމަހަމަކަމަށް ބުރަކަމެއް، އެ ހަމަހަމަކަން ނެތިދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭއިންސާފު ބާވަތުގެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދިފާޢުގެ އަސާސް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގާފައިނުވާނަމަ، އެފަދަ ހުކުމެއް މައްސަލައިގެ ދެފުށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ބާރުވެރިވާ ސަބަބެއް ނުވާނެއެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރެވިގެން ކަމުގައިވާތީ، ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި ނަގައިދިނުމާ ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާން ބެލުމަކީ އިވުން ކަމަށް ބަލާ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުން، އެ ހެކީގެ މައްސަލަ ބަލާނީ ވަކި ވާޤިޢާއެއް ދިމާވުމުގައި އެއްކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބަޔާނެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، ހަމައެކަނި ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބަޔާނަކަށް ބަލައިގެން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލާ ޚިލާފުވެފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ސާބިތުވާން ނެތެވެ.

9. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތް އަދި އެ ނިންމުން ތަޢާރުޟުވާކަން އެދި ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބުރަސަވާ ކޯބައިކަމެއް ސާބިތުވާން ނުވެއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު ޤަބޫލުނުކުރެވެ. ހައިސިއްޔަތުން ޕްރިސިޑެންޓް ކޯޓަކަށް ލިބިގެންވޭ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91) ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ، އެފަދަ ނުކުތާއެއްގެ މައްސަލަ ގޮތް ކަނޑައެޅުން ނުޖެހޭނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، އިޖުރާއީ ސަބަބަކާހުރެ ނިމުމެއް ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ނިޔާއަކީ (1) ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލައެއް ބިނާވާ ސަބަބަކަށްވުން، އަދި (2) އެއީ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައިވާކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ވާންޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވި ސަބަބުގެ މައްސަލައިން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

11. އަދި ކޯޓުން "ބަހުސްގެ ބާރުގަދަކަން" ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމަކީ (obiter dictum) ކަންކަމެވެ. އެ ކަންކަމަކީ އޭގެ ޙުކުމް، ހައިކޯޓުން ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބުތައް (ratio decidendi) ނޫނެވެ. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑީ އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމްގެ ފަރަގު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްތިދާއީ ވެ. މިކަމުގެ ތަފްޞީލު [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

12. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައި ދަށު ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންމުންތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރު، އިޖްރާއީ ސަބަބުތައް ނުހިމެނޭ ފަދައިން، އެ ބާރުތަކުގައި ހުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ދެބަސްވެވޭ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަތުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިފާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭން ކަންކަން ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

13. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފީގް ޖާބާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ބެލުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަފްސީރުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މި އެންމެހައި ކަންކަން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

14. މަހްދީ އަޒީޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިބަހާއި ދިފާޢުތަކާއި އަސާސްކުރުމުގައި ބަލައިގެން ކަމުގައި ވީއިރު، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރަން ސަފީރުއްބޮޑަށް ރިސްކުވެރި ވަރަށް ވަރުން މަގުފަހިކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

15. ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އާންމު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ކަމުދިން ދިރާސާކުރުމަށް ބުރަވަރަށް ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ހުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުމެއްހުރިކަމަށްވާނަމަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނުވާކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

16. އާމިނަތު ނާޒިލާ ވ. ސީޒާބީ ދަ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އަޑު ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، ހުށަހަޅާ އަޑު ހެކިބަސް މަރުޙަލާގައި އެކަށީގެންވާ ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ލިބިގެންނުވާ (Non-availability)؛ މައްސަލައިގެ މައްސޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާ ފަދަ ނުކުތާއެއް ވާޖިބާ (Relevance)؛ އަދި ސައްޙަކަމުގެ ސާފު އިތުބާރުހުރުން (Credibility) ހުއްދަކަން ވާންވާނެކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

17. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ހާމިދު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައިފް [2026] SC 22 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އަޑު ނުކުތާ ހުށަހެޅުމާ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނި ފުރިހަމަވާން ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވޭ، އިސްތިސްނާތަކުގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވޭ، އެ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅުން އޮތީ، ހުށަހަޅާގައި ނުކުތުން، އެ ބަހުސް ބެލުމެއް ނުކުރާކަމުގައިވާތީއެވެ. އެގޮތަށް (އަޑު) ނުކުތާއަށް ހަމަ ކަންތަކު އިސްތިސްނާއާ މައްސަލައާއިގައި ބަލައިގަންނަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދުލުވެރިކަމާ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންވާ ނިޒާމް ކުރިއަށްދިޔުން ދާނެއެވެ.

18. މައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ ދިންވަރާގެދު ޠަޢުނުކުރުމަށް އެކި ފުރުޞަތު ލިބި، އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް، ދަށުކޯޓުން ކުރީގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ކަމުގައި ބުނެ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ނުކުތާ ނެގިދާނެކަމަށް ނުދެކޭކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އެޕޮލޯ ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ މުރާޖަޢާގައި "އަބްދުﷲ އާރިފް ވ. އެޕޮލޯ ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ އާރިފް އާއި އެޕޮލޯ ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ސާބިތުކުރަންވާނީ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބަލާނެ ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަކުންނެވެ.

2. ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ސައްޙަ ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އޭގައި ހިމެނިފައިވާ ބަޔާންތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި އިދިކޮޅު ސާބިތުކުރާ ހެކި ނުދައްކާހާ ހިނދަކު، ސައްޙަ ބަޔާންތަކާއި ވާޤިޢާތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

3. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައިވާ ސޮއިއާމެދު ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ބަޔާންތަކާމެދު މައްސަލައެއް އުފެދި އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު އުފުލަންވާނީ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ބަޔާންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ފަނޑިޔާރު ދުސްތޫރުގެ ރައުޔުގައި، ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ބަޔާންތަކާމެދު ހަބަރުތަކުގެ ދުރުގައި ހިލާފު އުޅުއްވައިދެނަމަ، ހެކީގެ ގޮތުގައި އެ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ސޮއިކުރި ފަރާތާއި، ޝާހިދުން ތައްޔާރުކުރި މީހުންނާއި، ހެކިވެރިންނާއި، އެހެން ސާފުވާ ހެކި ހުށަހަޅައިގެން ކޯޓުން އަންގަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޯޓުން އެފަދައިން ނާންގައިފިނަމަ އެއީ އިސްތިއުނާފަށް ބިނާވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެ މައްސަލައިގެ ޢަދުލުވެރިކަމަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

5. މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓު މުރާޖަޢާގައި ހުށަހެޅުނު އަދި ނުކުތާ ބަލައިގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޢަމްޝީރާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޢަމްޝީރާ [2022] SC 72 (ނަންބަރު 2020/SC-A/113 ދަޢުވާ) (ބައެއް ތަންތަނުގައި "ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޢަމްޝީރާ")

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާތިމަތު ހުސައިން އާއި ފާތިމަތު ޢަމްޝީރާ. ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުން 16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި ހ.ޖީނާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރި ގޮތް އެނގެއެވެ.
2. ޢިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދު އަދި ބަދަލާއި ގެދޮރުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިމެނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ދަޢުވާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ދަޢުވާ

ސިވިލް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ޝަރީފު (ޝަރީފުމަންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ބައެއްކަންކަމުގައި ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން ނޫން ކަމަކީ، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޙްމަދު ޝަރީފު ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގަނެފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ދޫކުރަން ނިންމުމުން އަޙްމަދު ޝަރީފުއަށް އެންގުން ބަޔާން ނުކުރެވޭ ކަމަކަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ޚުލާޞާ: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު (ޒަޕްވުމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ޚުލާޞާ: ޒަޕްވުމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމެވެ. ހައިކޯޓުން ދިރާސާކޮށް، އިސްތިޢުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދު އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 03 ސެޕްޓެންބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުއްދަތު ހިމެނޭ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ސިވިލް ކޯޓު

ފައިސަލާ: ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މަރުޙޫމް ޖަނާން މުންތިމްއަޔީ އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ނޫނެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަބްދުލަތު ޚަލީލް ދީފައިވާ ހެކިބަސް، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އައު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައި ބަލައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެ ހެކިބަހުގައި، ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރާރުކަމަށްވާ އެއްބަސްވުމުގެ ހިމެނު އެއްބަސްވުމެއް "ނޯންނާން" ކަމަށް އަބްދުލަތު ޚަލީލް ބުނެފައިވެއެވެ. (މިއީ މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައެޅި އުޞޫލެއް ނޫނެވެ.)

ނަޒީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފައިސަލާ: ނަޒީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ކޮންސިޑަރޭޝަން (މުގާބިލާ) ގެ އުޞޫލުތައް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމުން، އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. މި ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ އުޞޫލު ތަފްޞީލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް [2024] SC 39
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމުގެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ މައްސަލައިގެ 14 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި، ޚަޞްމަކު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނުވަތަ ޖަވާބު ކުރަން ޤައިދުވެފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޚަޞްމުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި ފަނޑިޔާރު ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ދެވޭ ޖަވާބުތަކީވެސް އެ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ

އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުސްތަފާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުސްތަފާ. އިސްތިއުނާފު ހައްދުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިއާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމުގެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދިފާޢު ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރައަކީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު އަލީ ޢަނާރް

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު އަލީ ޢަނާރް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-A/48 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި މުޙައްމަދު އަލީ ޢަނާރް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދައުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އޭޖީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްވެލީ އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޭޖީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްވެލީ އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/28 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޭޖީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ގަސްވެލީ އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދައުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު

އަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/53 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ މޫސާ އާއި އާސިޔަތު ނިޒާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދައުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަމަދާ ދުރައިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަމަދާ ދުރައިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (*ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު* 2023/SC-A/46 *ފައިސަލާ*)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އަމަދާ ދުރައިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން މާނަކުރަންޖެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ އިބާރާތް ހިމެނޭ ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮނގަކުން ވިފައިވާ އެކަމިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް [illegible] މާނަކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ) [2023] SC 47 (*ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު* 2023/SC-C/02 *ފައިސަލާ*)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދައުލަތު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮނގަކުން ވިފައިވާ އެކަމިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން [2021] SC 92 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/79 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު އަމީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ގާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮއްޖަކުން ވިޔެތަރިއާ އަނަކިސަޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވ. މޯރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

އަލީ ޒާހިރު ވ. މޯރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް [2024] SC 38 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/73 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒާހިރު އާއި މޯރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ގާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޮއްޖަކުން ވިޔެތަރިއާ އަނަކިސަޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އިބްރާހިމް ޒާހިދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 "ހައުސަލާ ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ނިންމުމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް"

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ޒާހިދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ގާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތެއް އަދި އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަމެއް ސާފުވާން ނެތިނަމަ، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ގޮތް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އެންރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އެންރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފް

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އެންރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) ގެ ފަރަގު މި ޤަޟިއްޔާގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޢަނީސް ވ. މުޙައްމަދުޝަރީފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޢަނީސް ވ. މުޙައްމަދުޝަރީފު [2022] SC 40 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-F/02 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޢަނީސް އާއި މުޙައްމަދުޝަރީފު. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ހާލަތުގައި މީގެކުރިން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅުއްވަމުން ގޮސްފައިވަނީ މިސްލީ ކުއްޔެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ހުރަހެޅުމާމެދު ވަކިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީމް ޖާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝީމް ޖާރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އުންޞުރުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހުރި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މި އަސްލުގައި ކަންކަން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

މަހުދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ބަޝީރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދަލީލުތަކުގެ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓުން ހުށަހަޅާފައިނުވާ އައު ހުށަހެޅުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި އެއާމެދު ބަހުސްކޮށް ޝަރީޢަތުން ނިންމުމަކީ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކަޕޫރުالله ދޫސްތު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަޕޫރުالله ދޫސްތު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަޕޫރުالله ދޫސްތު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނީ ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ތަފާތު އައު ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އިންސާފަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައެވެ.

2. ހުރަހަގާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޝަރުޢީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ބުރާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުނުމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނުހެޅުން ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ކަންކަމާ އެ ނުކުތާއާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަމެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީޕޯޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ގަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީޕޯޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމުގެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި އެއާ މެދު ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އަލުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ސަބަބުތަކާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.

2. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ބަލައިގަންނަނީ އަލަ ހެއްކަކީ (1) ދަށު މަރުހަލާގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)؛ (2) މައްސަލައިގެ މައުޟޫއަށް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ނުފޫޒެއް ހުރުމާއި (Relevance)؛ އަދި (3) ބަލައިގަތުމަށް ސާބިތު އިތުބާރުހިފޭ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް [2026] SC 22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28, 29, 30 ގަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަބްދުﷲ އާމިން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށުކޯޓާއި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ އަދި ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނިއެވެ. އެއީ، ކުރިން ނުދައްކާ އަދި ވަރަކަށްވަރަކަށް ހަވާލާދީ ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، އެ ނިންމުން ފުރަތަމަ ނިންމިއިރު ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޮސްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ނުކުތާއަކީ ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގައި ބަލައިގަންނަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އަދުލުއިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށް ބުރޫޒުވެރިކަން ނިޒާމުގެ ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.